

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 22 dhoulhijja 1425 – 1^{er} février 2005

148^{ème} année

N° 9

Sommaire

Lois

- Loi n° 2005-10 du 26 janvier 2005**, portant approbation de l'accord cadre conclu le 25 octobre 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine et de la garantie de l'Etat relatifs au prêt conclu le 4 mars 2004 entre la société nationale des télécommunications et la banque chinoise "Exim Bank" pour le financement du projet d'extension de la capacité du réseau téléphonique fixe..... **259**
- Loi n° 2005-11 du 26 janvier 2005**, portant approbation d'une convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Koweït relative à la promotion et à la protection réciproques des investissements..... **259**
- Loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005**, portant modification de quelques dispositions du code des sociétés commerciales..... **259**
- Loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005**, modifiant et complétant le code forestier..... **260**

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 2004-49 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi portant modification de quelques dispositions du code des sociétés commerciales..... **262**
- Avis n° 2004-51 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi portant approbation d'une convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Koweït relative à la promotion et à la protection réciproques des investissements..... **262**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Nomination de conseillers des services publics..... **263**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 26 janvier 2005, portant ouverture d'un concours externe sur dossiers pour l'accès au cycle de formation de surveillants de prisons à l'école nationale des prisons et de la rééducation.....	263
--	-----

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur militaire.....	263
--	-----

Ministère des Finances

Nomination de directeurs.....	264
Nomination de sous-directeurs.....	264
Nomination d'un chef de service.....	264
Nomination d'administrateurs du budget de l'Etat.....	264
Maintien en activité dans le secteur public.....	264
Nomination d'un membre de la commission d'agrément des intermédiaires en assurances.....	264

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2005-152 du 26 janvier 2005 , portant ratification de la convention de prêt conclue, le 26 juillet 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement pour la contribution au financement du projet "assainissement du site Taparura".....	264
Maintien en activité dans le secteur public.....	265

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 26 janvier 2005, portant délégation de signature	265
--	-----

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Maintien en activité dans le secteur public.....	265
--	-----

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination de présidents d'université.....	265
--	-----

Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes

Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005 , fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.....	266
--	-----

Loi n° 2005-10 du 26 janvier 2005, portant approbation de l'accord cadre conclu le 25 octobre 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine et de la garantie de l'Etat relatifs au prêt conclu le 4 mars 2004 entre la société nationale des télécommunications et la banque chinoise "Exim Bank" pour le financement du projet d'extension de la capacité du réseau téléphonique fixe (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Sont approuvés, l'accord cadre annexé à la présente loi conclu à Tunis le 25 octobre 2003 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Populaire de Chine et la garantie annexée à la présente loi relatifs au prêt conclu le 4 mars 2004 entre la Société Nationale des Télécommunications et la banque chinoise "Exim Bank" d'un montant de cent trente trois millions quatre cent quatre vingt mille (133.480.000) "Renminbi Yuan" pour le financement du projet d'extension de la capacité du réseau téléphonique fixe.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 2005.

Loi n° 2005-11 du 26 janvier 2005, portant approbation d'une convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Koweït relative à la promotion et à la protection réciproques des investissements (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 2005.

Article unique. - Est approuvée, la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Koweït, relative à la promotion et à la protection réciproques des investissements, conclue à Koweït City le 30 mars 2004.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005, portant modification de quelques dispositions du code des sociétés commerciales (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions des alinéas 1^{er} et 2 de l'article 92, les alinéas 1^{er} et 2 de l'article 161 et l'article 392 du code des sociétés commerciales sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 92 (alinéas 1^{er} et 2 nouveaux) : Le capital de la société à responsabilité limitée ne peut être inférieur à mille dinars. Il ne peut être réduit au-dessous de ce montant.

Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale dont le montant ne peut être inférieur à un dinar.

Article 161 (alinéas 1^{er} et 2 nouveaux) : Le capital de la société anonyme ne peut être inférieur à cinq mille dinars si elle ne fait pas appel public à l'épargne. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, son capital ne peut être inférieur à cinquante mille dinars.

Dans les deux cas, le capital doit être divisé en actions dont la valeur nominale ne peut être inférieure à un dinars.

Article 392 (nouveau) : Le capital de la société en commandite par actions ne peut être inférieur à cinq mille dinars. Les apports effectués par les commanditaires doivent être intégralement libérés dès la souscription.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 92 du code des sociétés commerciales.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 2005.

Loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005, modifiant et complétant le code forestier (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'article 7, le paragraphe premier de l'article 56, le paragraphe 2 de l'article 74 et les articles 75, 76, 129, 134, 165, 167, 192, 193, 194, 196, le paragraphe premier de l'article 197, les articles 209, 210, 216, 219, 228 et 229 du code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 et modifié par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001 portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 7 (nouveau) : Les ingénieurs et techniciens des forêts sont chargés de l'application des dispositions du présent code et de ses textes d'application. Ils effectuent leurs attributions sur tout le territoire national.

A cet effet, ils sont chargés du contrôle des travaux exécutés sous leur responsabilité et des inspections périodiques, de jour comme de nuit, dans les périmètres soumis à leur surveillance et de dresser des procès-verbaux dûment datés et signés pour tous les crimes commis dans ces périmètres.

Ces ingénieurs et techniciens sont habilités par arrêté du ministre chargé des forêts.

Article 56 (paragraphe premier ((nouveau)) : Celui qui a défriché ou fait défricher sans autorisation préalable est puni d'une amende de 100 à 1000 dinars par hectare de terre défrichée.

Article 74 (paragraphe 2 ((nouveau)) : Quiconque ayant défriché sans autorisation préalable une terre soumise au régime forestier est puni d'une amende de 500 à 5000 dinars par hectare de terre défrichée.

Article 75 (nouveau) : Sous réserve des dispositions relatives aux droits d'usage en terrains forestiers, le ministre chargé des forêts peut accorder des autorisations d'occupation temporaire et des concessions du domaine forestier de l'Etat pour cause d'utilité publique, de développement sylvo-pastoral, d'exercice d'activités ou de réalisation de projets compatibles avec la forêt et sauvegardant sa vocation initiale et sa durabilité.

La durée maximale de l'occupation temporaire est fixée à cinq ans renouvelable par périodes d'un an.

Les occupations temporaires sont accordées par autorisation du ministre chargé des forêts conformément à des conditions fixées par arrêté pris par lui.

La durée maximale de la concession est fixée à trente ans renouvelable par périodes de cinq ans.

Le contrat de concession est établi entre le bénéficiaire et le ministre chargé des forêts. Les conditions et les règles techniques d'exploitation sont fixées conformément à un cahier des charges joint au contrat.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 2005.

Le contrat de concession et le cahier des charges sont approuvés par arrêté du ministre chargé des forêts.

Les dispositions relatives à l'aliénation des produits des forêts du domaine public forestier de l'Etat prévu par le présent code ne s'appliquent pas aux produits objet d'une occupation temporaire ou d'une concession.

Article 76 (nouveau) : Les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaire et des concessions, fixées conformément à la législation en vigueur en matière de baux ruraux, sont versées au trésor.

Les occupations temporaires déclarées d'utilité publique sont dispensées du paiement desdites redevances.

La liste des occupations temporaires déclarées d'utilité publique est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et des finances.

Sont également dispensés du paiement de ces redevances, les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour la réalisation des projets et des activités prévus par l'article 75 du présent code.

Article 129 (nouveau) : Les crimes prévus par le présent code sont constatés et les enquêtes y relatives sont effectuées par les agents de la police judiciaire visés par les numéros 1,2,3,4 et 7 de l'article 10 du code de procédure pénale et par les ingénieurs et techniciens forestiers visés à l'article 7 du présent code.

Pour les crimes de chasse et outre les agents susvisés, la constatation est effectuée par les agents du contrôle économique et par les agents du ministère chargé des forêts habilités et désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé des forêts.

Article 134 (nouveau) : Le ministre chargé des forêts est autorisé à transiger, avant le jugement définitif, au sujet des crimes prévues et réprimées par le présent code.

La transaction après son exécution éteint l'action publique.

Toutefois, la transaction ne s'étend pas aux cas des récidives, des crimes graves visés à l'article 134 (bis) du présent code. Elle ne s'étend pas aussi en cas de bénéfice d'une transaction au courant des deux années précédant le nouveau crime.

Sans préjudice des dispositions de la législation portant organisation administrative du territoire de la République, le ministre chargé des forêts peut, par arrêté et dans les limites qu'il fixe, déléguer les attributions relatives à la conclusion des transactions au chargé de la direction des forêts et aux commissaires régionaux au développement agricole.

Article 165 (nouveau) : La chasse vise l'équilibre entre les animaux sauvages, le couvert végétal et les activités humaines.

A cet effet, les chasseurs sont tenus d'exercer cette activité avec rationalité et responsabilité et de conserver l'équilibre et la durabilité des écosystèmes.

La chasse consiste en la recherche, la poursuite, le tir ou la capture des animaux vivants à l'état sauvage et dénommés gibier.

Les instruments de chasse autorisés sont les fusils de chasse, les oiseaux rapaces et les chiens dressés pour la capture du gibier.

Les territoires de chasse sont des terrains spécialement aménagés pour l'exercice de la chasse conformément à un cahier des charges notamment leur superficie, les espèces de gibier y existant et les différents travaux d'aménagement à effectuer.

La prise de vue des animaux sauvages protégés dans leur milieu naturel par des appareils photographiques et cinématographiques est également considérée chasse.

Cette chasse est organisée par arrêté du ministre chargé des forêts.

Article 167 (nouveau) : Les conditions d'exercice de la chasse, les espèces de gibier, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse et les réserves dans lesquelles la chasse est interdite sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts après avis de la commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier. Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant la date d'ouverture de la chasse.

La chasse, la capture, la détention, la commercialisation, l'exportation et l'importation des animaux non visés par l'arrêté en question sont interdites sauf autorisation exceptionnelle du ministre chargé des forêts aux fins de la recherche scientifique, de la santé animale, de la réalisation de parcs animaliers publics, de centres d'élevage d'animaux sauvages conformément à l'article 211 du présent code ou dans le cadre des échanges avec les établissements y afférents.

Article 192 (nouveau) : Sont saisis :

- les moyens de transport de toute nature utilisés pour la poursuite ou la chasse,

- les filets, les lacets, les collets, les pièges, les trappes, les assommoirs, les frondes et tous les instruments utilisés par la poursuite ou la chasse ou abandonnés après usage ou trouvés en possession du contrevenant en dehors de son domicile.

- les armes abandonnées et celles dont le port est non autorisé.

Article 193 (nouveau) : Quiconque qui contrevient aux dispositions des articles 166, 168, 169, 170, 172, 173, 176, 177, 179, 181, 183, 184 et 192 du présent code est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende allant de 500 à 5000 dinars.

Ces peines sont portées au double et l'autorisation de chasse est retirée pour cinq ans dans le cas où les crimes graves visés à l'article 134 (bis) du présent code sont commis.

La punition visée au paragraphe premier de cet article est applicable à quiconque ayant prémédité la fuite après avoir été appréhendé en train de commettre un crime de chasse.

Article 194 (nouveau) : En cas de récidive, le maximum de la peine de prison et de l'amende et le retrait définitif de l'autorisation de chasse sont toujours prononcés.

Article 196 (nouveau) : Les auteurs des crimes visés aux articles 134 (bis), 193 et 195 du présent code sont privés de l'autorisation de port d'arme pendant cinq ans.

Article 197 (paragraphe premier (nouveau)) : Dans le cas où un crime de chasse est commis en dehors de la période de chasse prévue par l'article 167 du présent code, le tribunal prononce la saisie des instruments de chasse dont l'usage est prohibé y compris les moyens de transport et les armes et leur liquidation au profit du trésor public ou leur destruction s'ils sont hors d'usage.

Article 209 (nouveau) : Afin de préserver le patrimoine national biologique et sauvegarder la faune et la flore sauvages protégées, il est interdit de :

- chasser, détruire, capturer, enlever, transporter, embaumer, donner, mettre en vente, vendre ou acheter les animaux sauvages rares et en voie de disparition ainsi que leurs oeufs, nids, couvées et petits sauf autorisation spéciale du ministre chargé des forêts,

- détruire les sites permettant l'étude de l'histoire de la terre et des êtres vivants,

- détruire les espèces végétales rares ou en voie de disparition, couper, mutiler, arracher, cueillir, enlever, charger, transporter, donner, mettre en vente ou acheter les espèces végétales rares ou en voie de disparition ainsi que leurs fruits entiers ou en morceaux.

Article 210 (nouveau) : La liste de la faune et de la flore sauvages rares et en voie de disparition est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.

Article 216 (nouveau) : Toute personne détenant, transportant ou mettant en vente des spécimens ou parties de spécimens de la faune et de la flore sauvages rares et en voie de disparition, qu'ils soient cultivés ou élevés dans ses jardins, pépinières ou enclos, doit prouver leur origine à chaque demande.

Article 219 (nouveau) : Les régions ou sections de régions naturelles dont il importe pour des raisons naturelles, environnementales, scientifiques, culturelles, éducatives, récréatives ou esthétiques, de maintenir dans leur état naturel, peuvent être érigées en parcs nationaux, réserves naturelles ou forêts récréatives.

Ces parcs, réserves et forêts récréatives sont créés par décret pris sur proposition du ministre chargé des forêts qui fixe leur organisation et leurs modalités de gestion.

Une redevance d'entrée est due pour les parcs nationaux, les réserves naturelles et les forêts récréatives dont le montant est fixé par les textes relatifs à leur création.

Article 228 (nouveau) : Quiconque qui contrevient aux dispositions des articles 209, 211, 212, 213, 214, 215 et 216 du présent code est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende allant de 1000 à 5 000 dinars.

Article 229 (nouveau) : Quiconque qui contrevient aux dispositions des articles 208, 221 et 222 du présent code est puni d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende allant de 2 000 à 10 000 dinars.

Art. 2. - L'article 170 du code forestier est complété comme suit :

La commercialisation et la mise à la consommation de certaines espèces de gibier dans les restaurants et les hôtels sont également interdites pendant leur période de chasse.

Ces espèces sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.

Art. 3. - Le premier tiret de l'article 173 du code forestier est modifié comme suit :

- les moyens de transport de toute nature utilisés pour la poursuite ou la chasse.

Art. 4. - Il est ajouté au code forestier un article 134 (bis) libellé comme suit :

Article 134 (bis) : Les crimes suivants sont considérés graves et non susceptibles de transaction:

1- les incendies résultant de l'inobservation, par leurs auteurs, des dispositions de la section 4 du chapitre VIII du titre I du présent code,

2- les crimes de labour, de défrichement, de coupe des arbres et de pâture commis dans les zones de fixation des dunes créées par décret conformément à l'article 149 du présent code,

3- les crimes de défrichement des forêts et des nappes alfatières,

4- les incendies, la chasse, l'exploitation agricole, industrielle et commerciale, le parcours, l'extraction des matériaux, l'abandon des animaux domestiques et les défrichements de la forêt commis dans les parcs nationaux ou les réserves naturelles ou les forêts récréatives ou les réserves de chasse,

5- la chasse, la destruction, la détention, la vente, le don et l'achat des espèces de la faune et de la flore sauvages rares et en voie de disparition,

6- la chasse en dehors de sa période d'ouverture légale,

7- la chasse pendant la nuit et la tombée de la neige,

8- l'usage des instruments et équipements visés à l'article 173 du présent code pour la chasse ou la poursuite,

9- le commerce du gibier sédentaire et de la faune sauvage et en voie de disparition contrairement à la législation en vigueur.

Ne sont pas également susceptibles de transaction, les crimes prévus par les articles 22, 41, 96, 115, 123 et 195 du présent code.

Art. 5. - L'intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre I du code forestier est modifié comme suit :

"Des occupations temporaires et des concessions du domaine forestier de l'Etat".

Art. 6. - Les termes "direction générale des forêts" et "directeur général des forêts" prévus par le code forestier sont remplacés par "ministère chargé des forêts" et "ministre chargé des forêts".

Art. 7. - Les articles 70, 71 et 72 du code forestier sont abrogés.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL (*)

- Avis n° 2004-49 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi portant modification de quelques dispositions du code des sociétés commerciales.

- Avis n° 2004-51 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi portant approbation d'une convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Koweït relative à la promotion et à la protection réciproques des investissements.

(*) (Les textes sont publiés uniquement en langue arabe).

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-134 du 26 janvier 2005.

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale d'administration (option : contrôle des dépenses publiques) dont les noms suivent, sont nommés conseillers des services publics, à compter du 1^{er} janvier 2005 :

- Tagaz Oussama,
- Raddadi Sana,
- Balhouane Férid,
- Tlili Haïthem,
- Ben Salem Kaïs,
- Bel Haj Amor Mohamed Lamine,
- Chabir Karim,
- Gnaoui Afef,
- Kaddour Mahassen,
- Guezmir Fahmi,
- Miladi Salem,
- Chriâa Walid,
- Fakroun Raja,
- Zakraoui Habib,
- Hammouda Wahid.

Par décret n° 2005-135 du 26 janvier 2005.

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale d'administration (option : finances) dont les noms suivent, sont nommés conseillers des services publics, à compter du 1^{er} janvier 2005 :

- Nassr Sami,
- Rezgani Najib,
- Riahi Jamel,
- Amara Wajdi,
- El Manaâ Mohamed Fredj,
- Chihaoui Mohamed Hédi.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 26 janvier 2005, portant ouverture d'un concours externe sur dossiers pour l'accès au cycle de formation de surveillants de prisons à l'école nationale des prisons et de la rééducation.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2004-419 du 1^{er} mars 2004,

Vu l'arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 1^{er} juin 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour l'accès au cycle de formation de surveillants de prisons.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la justice et des droits de l'Homme, le 19 mars 2005 et jours suivants, un concours externe sur dossiers pour l'accès au cycle de formation de surveillants de prisons à l'école nationale des prisons et de la rééducation.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir au concours susvisé est fixé à cent dix sept (117) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 19 février 2005.

Art. 4. - Les dossiers de candidature seront déposés directement au bureau de réception à la direction générale des prisons et de la rééducation ou envoyés par voie postale à l'adresse suivante : direction générale des prisons et de la rééducation, rue d' Iran Lafayette Tunis 1002.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-136 du 26 janvier 2005.

Monsieur Samir Njim est nommé professeur de l'enseignement supérieur militaire en automatique à l'académie navale, à compter du 12 juin 2004.

Par décret n° 2005-137 du 26 janvier 2005.

Monsieur Hédi Belakremi est nommé professeur de l'enseignement supérieur militaire en physique à l'école préparatoire aux académies militaires à Sousse, à compter du 12 juin 2004.

NOMINATIONS**Par décret n° 2005-138 du 26 janvier 2005.**

Monsieur Sami Jebali, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé directeur de la conjoncture économique et financière à la cellule de la conjoncture économique des études et du suivi des réformes financières.

Par décret n° 2005-139 du 26 janvier 2005.

Monsieur Hédi Trabelsi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé directeur des études et de la synthèse à la direction générale du trésor.

Par décret n° 2005-140 du 26 janvier 2005.

Madame Sarra Chiboub épouse Tekaya, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée directeur des crédits à la direction générale du financement.

Par décret n° 2005-141 du 26 janvier 2005.

Monsieur Ramzi Bouguerra, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé sous-directeur des applications informatiques de gestion de la dette publique intérieure à la direction générale du trésor.

Par décret n° 2005-142 du 26 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Larbi Dabki, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé sous-directeur de la réglementation des changes à la direction générale du financement.

Par décret n° 2005-143 du 26 janvier 2005.

Monsieur Abdessattar Ben Saâd, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé sous-directeur des conventions internationales à la direction générale du financement.

Par décret n° 2005-144 du 26 janvier 2005.

Madame Amel Zaoui épouse Khadhraoui, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée sous-directeur des banques et des établissements financiers à la direction générale du financement.

Par décret n° 2005-145 du 26 janvier 2005.

Madame Amel Rihane épouse Chelbi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée sous-directeur du suivi à la direction générale des participations.

Par décret n° 2005-146 du 26 janvier 2005.

Monsieur Moez Ben Ameer, inspecteur central des services financiers, est nommé sous-directeur des affaires comptables à la direction générale des participations.

Par décret n° 2005-147 du 26 janvier 2005.

Monsieur Masmoudi Atef, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé sous-directeur des projets économiques à la direction générale des dépenses de capital.

Par décret n° 2005-148 du 26 janvier 2005.

Monsieur Ridha Hamzaoui, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef de service des statistiques à la direction générale des études et de la législation fiscales.

Par décret n° 2005-149 du 26 janvier 2005.

Monsieur Adel Saïdane, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 2^{ème} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Par décret n° 2005-150 du 26 janvier 2005.

Madame Salma Ghomrassni épouse Noura, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommée administrateur du budget de l'Etat de 4^{ème} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

MAINTIEN EN ACTIVITE**Par décret n° 2005-151 du 26 janvier 2005.**

Monsieur Mohamed Belkhir, inspecteur général des services financiers au ministère des finances, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2005.

NOMINATION**Par arrêté du ministre des finances du 26 janvier 2005.**

Monsieur Lotfi Ben Hadj Kacem est nommé membre de la commission d'agrément des intermédiaires en assurances prévue à l'article 71 du code des assurances, et ce, en remplacement de Monsieur Mokhtar Tabbassi.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2005-152 du 26 janvier 2005, portant ratification de la convention de prêt conclue, le 26 juillet 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement pour la contribution au financement du projet "assainissement du site Taparura".

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32 ,

Vu la loi n° 2004-66 du 2 août 2004, portant approbation de la convention de prêt, conclue entre la République Tunisienne et la banque européenne

d'investissement, le 26 juillet 2004 et relative à la contribution au financement du projet "assainissement du site Taparura",

Vu la convention de prêt conclue, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement, le 26 juillet 2004 et relative à la contribution au financement du projet "assainissement du site Taparura".

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention de prêt conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement à Tunis, le 26 juillet 2004 et relative au prêt d'un montant de trente quatre millions (34.000.000) d'euros accordé à la République Tunisienne pour la contribution au financement du projet "assainissement du site Taparura".

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-153 du 26 janvier 2005.

Monsieur Ridha Ferchiou, président du conseil national de la statistique, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} mai 2005.

Par décret n° 2005-154 du 26 janvier 2005.

Monsieur Abdelhamid Bou Haouala, administrateur général au ministère du développement et de la coopération internationale, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année à compter du 1^{er} mars 2005.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 26 janvier 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2001-2772 du 6 décembre 2001, chargeant Monsieur Ahmed Souibgui, conseiller des

services publics, des fonctions de chef de cabinet au ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ahmed Souibgui, chef de cabinet, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-155 du 26 janvier 2005.

Monsieur Moncef Yaiche, ingénieur général au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} avril 2005.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-156 du 26 janvier 2005.

Madame Zeineb Ben Ammar épouse Mamlouk, professeur de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de président de l'université de Tunis El Manar, à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2005-157 du 26 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Ali Drissa, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de président de l'université de Kairouan, à compter du 2 octobre 2004.

Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 37,

Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée par la loi n° 2002-24 du 27 février 2002,

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 22,

Vu le décret n° 2002-2062 du 10 septembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'emploi,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi susvisée n° 2004-90 du 31 décembre 2004, les entreprises du secteur privé qui recrutent dans le cadre du contrat de réinsertion dans la vie professionnelle des agents parmi les salariés ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques ou suite à la fermeture définitive ou subite de l'entreprise sans respect des procédures prévues au code du travail, peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat durant une année :

- d'un taux de 50% du salaire versé à la recrue et dans la limite de 200 dinars par mois,

- de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre du salaire versé à la recrue.

Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'application de l'article 22 sus-mentionné.

Art. 2. - Les avantages mentionnés à l'article premier du présent décret peuvent être octroyés au profit des entreprises du secteur privé à l'exception :

- des entreprises ayant procédé à une fermeture subite sans respect des procédures prévues au code du travail,

- des entreprises ayant licencié des travailleurs, pour des raisons économiques ou technologiques, durant la période de 12 mois précédant le dépôt de la demande mentionnée à l'article 4 du présent décret.

Art. 3. - Les avantages mentionnés à l'article premier du présent décret peuvent être octroyés au titre du recrutement d'un salarié licencié pour les raisons mentionnées à l'article premier ci-dessus et remplissant les conditions suivantes :

- avoir une ancienneté dans le dernier emploi exercé avant la cessation d'activité d'au moins 3 années successives auprès d'une même entreprise ou une ancienneté minimale de 5 années durant sa vie professionnelle,

- ne pas avoir exercé depuis son licenciement une activité assujettie à un régime légal de sécurité sociale,

- être inscrit au bureau de l'emploi et du travail indépendant en qualité de demandeur d'emploi.

Art. 4. - Pour bénéficier des avantages mentionnés à l'article premier du présent décret, l'entreprise est tenue de déposer, auprès du bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent, une demande conformément au modèle disponible à cet effet auprès dudit bureau.

La demande doit être appuyée des pièces exigibles en vertu des indications du modèle susmentionné.

Art. 5. - Il est institué auprès de chaque direction régionale de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes une commission consultative chargée de donner son avis sur les demandes de bénéfice des avantages mentionnés à l'article premier du présent décret.

La commission est composée ainsi qu'il suit :

- le directeur régional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes : président,

- le chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation : membre,

- le chef du bureau de l'emploi et du travail indépendant : membre,

- le chef du bureau régional de la caisse nationale de sécurité sociale : membre.

Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre désigné à cet effet par le directeur régional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes.

Art. 6. - La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que nécessaire conformément à un ordre du jour communiqué à tous ses membres sept jours au moins avant la date de sa réunion.

Elle ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les sept jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux dont une copie est remise à chacun de ses membres.

Art. 7. - L'octroi des avantages prévus à l'article premier du présent décret fait l'objet d'une décision du gouverneur territorialement compétent, après avis de la commission consultative instituée en vertu des dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Le directeur régional de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes transmet une copie de cette décision à chacun des membres de la commission.

Art. 8. - La commission présente au ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes un rapport semestriel sur ses activités.

Art. 9. - Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi susvisée n° 2004-90 du 31 décembre 2004, les dépenses découlant de l'application des dispositions de l'article premier du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité industrielle.

Les modalités d'application du présent article font l'objet d'une convention conclue à cet effet entre le ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministère des finances et l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.

Art. 10. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, des finances, des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali